

Resolución Directoral UGEL – T. N° 000891

Tocache, 12 MAR 2019

VISTOS:

El Informe N° 027-2019-GRSM-DRE/DO-OO/UE303/EAI; de fecha 04 de marzo del año 2019, derivado de la Oficina de Recursos Humanos de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, Memorando N°048, y demás documentos siendo un total de (23) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Del análisis del Oficio N° 165-2018-GRSM-DRE/DO-OO/UE303/EA-I, de fecha 08 de junio del 2018, donde el Jefe de Operaciones, comunica al director Antonio Flores Cruz, realizar su descargo en un plazo de 48 horas por lo siguiente: el equipo de Personal se constituyó a diversas II.EE a la verificación de las asistencias y permanencias del personal, dentro de las cuales la II.EE que usted dirige estaba cerrado u con llave, no encontrándose el personal de dirección, a horas 12:30pm del día jueves 12 de abril del 2018. El día 17 de mayo del 2018, se constituyeron otra comisión a su centro educativo y encontraron que algunos docentes no han firmado su parte diario de asistencia (en el parte de asistencia 09 de mayo del 2018 no firmaron la salida el personal docente, a excepción de María del Pilar Sovero Limache, con fechas 10, 11, 14, 15 y 16 de mayo; no firmaron sus partes de asistencia las docentes Lilia A. Machado Firma y Gladys Verde Gonzales; también se observó que los días 02 y 11 de mayo usted en su calidad de director, no firmo su salida en el arte de asistencia diaria). Por otra parte, el día 18 de mayo del 2018, la comisión de racionalización realizó nuevamente una visita para verificar documentación de demanda educativa, y observando las omisiones registradas en sus partes que no ha subsanado, se solicitó el RI de su II.EE, y de acuerdo al artículo 18° y 21°, el director debe otorgar papeletas de Misión de Servicios, sin embargo en los partes de asistencia no registra la observación, solo se encontró papeletas de salida de la docente BERTHA Rivera Peña de los días 04, 07, 08, 09, 10, 14, 17 y 18 de mayo, pero las demás docentes no presentaron papeleta de comisión, manifestando usted que no dio orientaciones a los docentes que tienen que presentar sus papeletas de comisión de servicio, cuando tienen que realizar monitoreo de las prácticas en el campo.

Del análisis del Acta de Verificación de Asistencia en el CETPRO "San Juan Bautista", de fecha 17 de mayo del 2018, donde una comisión de la Ugel Tocache, se apersono con la finalidad de verificar la asistencia del personal de la II.EE, el cual se observó que el día jueves no firmaron su asistencia los docentes, pero la secretaria (Gloria Sánchez Pinedo), manifiesta que los docentes se encuentran monitoreando las prácticas profesionales de los alumnos en los diferentes periféricos de la ciudad, y señala que son lugares lejos, que los realizan en las mañanas, y cuando regresan del monitoreo presentan una hoja de control de las II.EE firmadas por el director; con el parte de asistencia de los administrativos no se encontró ninguna novedad, ya que firmaron su asistencia solo el señor Pisco Rojas Manuel su horario de noche. Se recomienda que los docentes en horario de la tarde, cuando regresen, se acerquen a regularizar su asistencia para evitar mayores inconveniencias.

Del análisis del Acta de Monitoreo a la Asistencia y Permanencia al personal de la II.EE CETPRO "SJB", se procedió a revisar las partes de asistencia del personal docente y administrativo, se realizó la connotación de las copias entregadas por el personal que visito ayer 17 de mayo del 2018 con el parte original y se observó lo siguiente: que, de acuerdo al artículo 18° y 21° del R.I de la II.EE de be otorgar papeleta de misión de servicio, sin embargo, en los partes de



asistencia no registra esa observación, solo tiene papeleta de salida de la docente Bertha Rivera Peña los días 07, 08, 09, 10, 14, 17 y 18 de mayo; pero la docente Lilia Aurelia Machado Firma y Gladys VERDE Gonzales no presentaron papeleta, se le consultó al directo si les dio orientaciones a los docentes que tienen que presentar sus papeletas de comisión de servicios cuando realizan monitoreo de las prácticas en el campo. Contesto que no dio las orientaciones, pero que las docentes tienen una programación de monitoreo de prácticas; lo cual se le indicó que las papeletas de comisión son de uso obligatorio, muy a parte de tener su plan de trabajo y la constancia firmada por el director de la II.EE del lugar de la comisión. Se observó que el día 02 y 11 de mayo del 2018, el director no firmo el parte de asistencia. En cuanto al horario del personal administrativo tienen como entrada 10:30am y salida 18:30pm, no se muestra el horario de almuerzo, lo que atenta contra la salud del trabajador. Se precisó el cumplimiento de la R.S.G N° 326-2017-MINEDU, sobre normas de asistencia y permanencia del personal, también publicar el horario en lugar visible y los demás artículo.



Del Acta de Verificación de Asistencia en la II.EE CETPRO "SJB", el día 12 de abril del 2018, los que suscriben la presente acta se apersonaron a la II.EE, para verificar la asistencia del personal, el cual se encontró cerrado el portón de dicho centro educativo. Se anexan las hojas de asistencia y se observa que hay docentes que no firman la entrada y salida de su asistencia. Con Resolución Directoral N° 0016-2018-D.CETPRO-SJB-T, se aprueba el Reglamento Interno del CETPRO "San Juan Bautista"; se observa la jornada de trabajo y horario, temas de inasistencia y se hacen ciertas corrección u observaciones por parte de la comisión a dicho R.I.

Del análisis del Oficio N° 0064-2018-D-CETPRO"SJB"-T, de fecha 13 de junio del 2018, donde el LIC. Antonio Flores Cruz remite su descargo indicando lo siguiente: que, el día 12 de abril del 2018 (se encontró cerrado nuestra II.EE a horas 12:30pm); y el día 17 de mayo del 2018 (encontró que los días 02 y 11 de mayo no firme salida); le manifiesto lo siguiente: el director tiene receso de 30 minutos desde las 12:30 pm a 1:00pm. El día 02 de mayo del 2018 se realizó la visita a la II.EE "Víctor Raúl Haya de la Torre – nuevo Horizonte, sede del CETPRO "San Juan Bautista", desde las 03:30pm a 06:30pm. El día 11 de mayo del 2018 el motivo de la falta del registro de firma de salida es por la celebración del Día de la Madre, cuya actividad se desarrolló a partir de las 04:30pm hasta las 06:40pm, siendo publica la celebración (presencia del personal docente, administrativos y alumnos), evidencia clara de mi asistencia al plantel. En el R.R de nuestra II.EE está señalado que el director debe otorgar papeleta de misión de servicio, pero por motivos de distancia y costo de pasaje de la ciudad a las II.EE y al CETPRO "SJB", se acordó que las asistencias serian sustentadas al termino de las practicas pre profesionales, con el visto bueno del director de la II.EE de EBR, EBA, según corresponda (sello o firma); por lo expuesto, las docentes Machado Firma LILIA Aurelia Y Verde Gonzales Gladis Marilú, desarrollaron el monitoreo de las prácticas de acuerdo al cronograma establecido en las diferentes II.EE. Adjunta copia de recibos de matricula de Nuevo Horizonte, copia del horario del director, cronograma de control de asistencia y fotografías de evidencia donde se realizó las practicas pre profesionales en las diversas II.EE, copia de acta de reunión (socialización de los documentos de gestión R.I, PAT, PEI) e Informe N° 003-18-GMVG/PROF.CETPRO"SJB" e Informe N° 008-18-GMVG/PROF.CETPRO"SJB"l, donde está la lista de las alumnas que realizan prácticas pre profesionales.

Que, en relación a la documentación presentada, se corrobora que el director en mención ha justificado las inasistencias y otros; por otro lado ha aceptado no haber informado de manera correcta a su personal docente y administrativo a cerca de las comisiones de servicio y las respectivas papeletas; se la ha requerido modificar algunos termino de los artículos del R.I de la institución, para una mejor administración. Además, se ha observado que en los registros de asistencia y permanencia hay maestras (os) que no firman la entrada o salida; por último se le

recomienda brindar las orientaciones pedagógicas a todos los servidores de la comunidad educativa, por lo que deberá ser amonestado por escrito, previo acto resolutivo.

Que, don **Antonio Flores Cruz**, director de la Institución Educativa CETPRO "San Juan Bautista" – Tocache, Región San Martín, ha incumplido en informar de manera correcta sobre la gestión y manejo del R.I, quebrantando en parte así lo estipulado en la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED; y su modificatoria Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU, a su vez se ha transgredido el artículo 46° "El incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado y calificado como leve, es pasible de amonestación escrita. La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, previo descargo del presunto responsable, según corresponda", concordante con el artículo 80°, numeral 80.1 "La amonestación escrita a la que se refiere el artículo 46° de la Ley consiste en la llamada de atención escrita al profesor de modo que este mejore su conducta funcional, instándolo a no incurrir en nuevas faltas administrativa" y numeral 80.3 "Para el caso del Profesor Coordinador, Director de Institución Educativa, Especialista en Educación y Director o Jefe de Gestión Pedagógica, se oficializa por resolución del Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, (...)" del Reglamento con D.S N°004-2013-ED.



Además, se ha vulnerado el artículo 40° Deberes, literal e) **Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo;** Resolución Ministerial N° 571-94-ED del Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del Personal del MED, título III, Capítulo II, numeral 2. "Es responsabilidad del funcionario y trabajador, concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos, debiendo obligatoriamente, registrar su asistencia al ingreso y salida al centro de labores, mediante el sistema de control utilizado". En consecuencia para el presente caso se configura el artículo 46° **Amonestación Escrita**, de la Ley de la Reforma Magisterial – Ley N° 29944.

Que, dentro del marco de la política educativa establecida es potestad de esta Entidad Educativa Descentralizada, garantizar el servicio educativo en las Instituciones Educativas Públicas, lo que le faculta autonomía en el ámbito de su competencia; es más, de acuerdo a lo regulado en nuestra Constitución Política del estado Art. 13° "la Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y participar en el proceso educativo", el Art 16° establece que "Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación por razón de su situación económica, limitaciones mentales o físicas", haciendo ello un derecho eminentemente humanístico, que se está incumpliendo en la fecha por inasistencia física a su centro de trabajo de la mencionada Docente.

SE RESUELVE:

Artículo 1°: En cumplimiento de las funciones y atribuciones otorgadas, se recomienda **AMONESTAR POR ESCRITO**, por la falta administrativa disciplinaria de incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado y calificado como leve, es pasible de amonestación escrita, en agravio de los alumnos, docentes, padres de familia de la I.E CETPRO "San Juan Bautista", contra el director **Antonio Flores Cruz**, director de la Institución Educativa en mención, de la Jurisdicción de Tocache, región San Martín, dichos hechos comunicados, configuran conforme lo prescribe el **artículo 46°** de la Ley de la Reforma Magisterial – Ley N° 29944, que al tenor prescribe "El incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el

ejercicio de la función docente, debidamente comprobado y calificado como leve, es pasible de amonestación escrita. La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, previo descargo del presunto responsable, según corresponda", concordante con el artículo 80°, numeral 80.1 "La amonestación escrita a la que se refiere el artículo 46° de la Ley consiste en la llamada de atención escrita al profesor de modo que este mejore su conducta funcional, instándolo a no incurrir en nuevas faltas administrativas" y numeral 80.3 "Para el caso del Profesor Coordinador, Director de Institución Educativa, Especialista en Educación y Director o Jefe de Gestión Pedagógica, se oficializa por resolución del Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, (...)" del Reglamento con D.S N°004-2013-ED.

Artículo 2°: Conforme a lo prescrito en el numeral 80.1 y el numeral 80.3 del artículo 80° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; este colegiado remite el presente Informe al Despacho de Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, para que emita la respectiva decisión, mediante Acto Resolutivo.

Artículo 3°: NOTIFICAR, al interesado, a la institución educativa y oficinas correspondientes, con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo 99° inciso 1 del Reglamento D.S N° 004-2013-ED; de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944, concordante con los artículos 18° y 20° de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General y con el Título Único Ordenado de la Ley N°27444.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Felix Ruben Salguero Contreras

Lic. Félix Rubén Salguero Contreras
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE.

MPMR/D-UGEL-T
MPMR/Sec. Téc